

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 09/02/1998

Escrito de conclusiones de audiencia — parte 1

TIPO	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	09/02/1998	Bernard Collorafi c. McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones del franquiciado — audiencia del 9 de febrero de 1998

Resumen: escrito de conclusiones (primera parte) presentado en nombre del Sr. Bernard Collorafi y de las sociedades SEBOL, B et O y LES PINS, con vistas a la audiencia del 9 de febrero de 1998.

Lo esencial

El escrito sostiene que la ausencia de cláusula de exclusividad no autoriza cualquier práctica y que el espíritu de colaboración del contrato de franquicia prohíbe organizar una competencia interna. Reprocha a McDonald's haber abierto un restaurante en Vallauris dentro de la zona de influencia comercial de SEBOL y de B et O, reduciendo su volumen de negocio, en violación del artículo 3 del código deontológico de la Federación Francesa de la Franquicia. Apoyándose en un informe del perito Robert Gandur, propone unos cánones anuales asumibles:

- SEBOL: 252.000 F sin IVA
- B et O: 992.000 F sin IVA
- LES PINS: 934.000 F sin IVA

Con carácter subsidiario, en caso de resolución por culpa de McDonald's, reclama daños y perjuicios de varios millones de francos por sociedad, 2.000.000 F por el perjuicio moral del Sr. Collorafi y una indemnización en virtud del artículo 700.

Alcance

Exposición de los fundamentos del franquiciado que impugna la política de desarrollo del franquiciador y el equilibrio de los cánones.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-collorafi-competencia-interna-vallauris-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.